

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2556/2538	พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวาสนา ช้นทับทิม	โจทก์
	นายธนู ทองสำริดหรือทองสำริด กับ พวก	
		จำเลย
	นางวาสนา ช้นทับทิม โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา เนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นความผิดอันยอมความได้บัดนี้จำเลยทั้งสองและโจทก์ร่วมสามารถตกลงกันได้ โดยจำเลยที่ 2 ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ร่วมเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ร่วม จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงกับจำเลย ทั้งสองอีกต่อไปจึงขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับความผิดฐานนี้เสียโปรดอนุญาต ส่วนความผิดตามมาตรา 265,268 ซึ่งยอมความไม่ได้นั้น โจทก์ร่วมก็ไม่ติดใจเอาความกับจำเลยทั้งสอง สุดแล้วแต่ศาลจะปรานีแก่จำเลยทั้งสอง

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน(อันดับ 194)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265,268,341,83,33

ระหว่างพิจารณา นางวาสนา ชันทับทิม ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคสอง, 83, 341 เป็นผิด กรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 4 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268, 83, 341 เป็นความผิด กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ให้จำคุก 4 ปี สัญญาจำคุกเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้ริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 181, 183)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 194)

คำสั่ง

คดีนี้เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นคดีอาญา ความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหาย จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายซึ่งเป็น โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์แก่จำเลยทั้งสอง สิทธินาคดีอาญา มาฟ้องยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยทั้งสองเฉพาะความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เสียจากสารบบความ

คดีนี้เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นคดีอาญา ความผิดต่อส่วนตัว และยังไม่ถึงที่สุด ผู้เสียหาย จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายซึ่งเป็น โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์แก่จำเลยทั้งสอง สิทธินำคดีอาญา มาฟ้องยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้ จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยทั้งสองเฉพาะความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เสียจากสารบบความ

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>